

한 국 관 광 공 사 감 사

권 고

감 사 명 : 정보기술(IT) 분야 특정감사

제 목 : 장기계속계약 행정처리 및 관리 미흡

관계부서 : ○○팀(現 ◎◎팀), ◇◇팀

내 용

1. 업무개요

공사는 정보기술에 대한 전문성과 지속적인 유지보수 서비스가 요구되는 경영 지원시스템 및 마케팅시스템, 정보시스템 인프라의 효율적·안정적 운영관리를 위하여 장기계속계약 형태로 각각 전문업체와 ‘경영지원시스템 운영·유지관리’, ‘마케팅시스템 운영·유지관리’, ‘정보시스템 인프라 운영·유지관리’ 용역계약을 체결하여 정보시스템과 관련 하드웨어 및 소프트웨어 등에 대한 운영관리와 유지보수를 하고 있다. 또한, 보안관계 전담조직 및 보안관계센터 운영 등을 위하여 장기계속계약 형태로 전문업체와 ‘보안관계 및 정보보안 장비 운영 위탁’ 용역계약을 체결하여 방화벽 구축 및 접근제어 등 정보보안 통합관제를 실시하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

가. 장기계속계약 관련

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 제21조 제2항에 따르면, 임차, 운송, 보관, 전기·가스·수도의 공급, 그 밖에 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년을 요하는 계약에 있어서는 대통령령

으로 정하는 바에 따라 장기계속계약을 체결할 수 있고, 이 경우 각 회계연도 예산의 범위에서 해당 계약을 이행하게 하도록 되어 있다. 또한, 같은 법 시행령 제69조 제1항에 따르면, 장비, 정보시스템 및 소프트웨어의 유지보수에 대한 계약으로서 장기계속계약을 체결하는 경우에는 단가에 대한 계약으로 체결할 수 있고, 같은 조 제2항 내지 제4항에 따르면, 정보시스템 구축사업(구축사업과 함께 해당 정보시스템의 운영 및 유지보수사업에 포괄하여 계약을 체결하는 경우를 말한다)에 대한 장기계속용역은 낙찰 등에 의해 결정된 총 용역금액을 부기하고, 당해 연도의 예산 범위 안에서 1차 용역을 이행하도록 계약을 체결하여야 한다. 이 경우, 제2차 용역 이후의 계약은 부기된 총 용역금액(계약금액의 조정이 있는 경우에는 조정된 총 용역금액을 말한다)에서 이미 계약된 금액을 공제한 금액의 범위 안에서 계약을 체결할 것을 부관으로 약정하여야 하고, 제1차 및 제2차 이후의 계약금액은 총 용역의 계약단가에 의하여 결정해야 한다.

그리고 같은 법 시행령 제50조 제3항에 의하면, 장기계속계약에 있어서는 제1차 계약체결 시 부기한 총 용역금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 하고, 이 경우 당해 계약보증금은 총 용역의 계약보증금으로 보며, 연차별 계약이 완료된 때에는 당초의 계약보증금 중 이행이 완료된 연차별계약금액에 해당하는 분을 반환하여야 한다고 정하고 있다.

또한, 기획재정부 계약예규 「용역입찰유의서」 제10조에는 장기계속용역의 경우 입찰자는 입찰시 총 용역을 대상으로 하여 입찰하여야 한다고 정하고 있다.

한편, 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제96조에 의하면, 계약 담당자는 차년도 계약을 체결함에 있어 계약상대자의 해당 연도 과업의 완성도 및

이행능력 등을 검토하여야 한다. 관련하여 차년도 계약체결 여부를 당해 연도 과업 수행평가 결과에 따라 결정하고자 한다면, 최초 계약 시 평가계획(평가기준 등)을 명확히 하여 계약상대자에 이를 문서로 통보하거나 계약의 부관으로 약정하고, 이를 근거로 차년도 계약 이전에 평가를 진행하여 평가결과에 따른 계속계약 여부 결정에 대해 불필요한 시비가 발생하지 않도록 해야 함이 마땅하다.

나. 계약금액 조정 관련

국가계약법 시행령 제69조 제4항에 따르면, 장기계속계약에서 제1차 및 제2차 이후의 계약금액은 총 용역의 계약단가에 의해 결정되되, 같은 법 시행령 제64조에 의거해 물가변동으로 인한 금액조정이 가능하다. 그리고 국가계약법 제19조 및 같은 법 시행령 제64조 제1항에 의하면, 장기계속용역의 경우 직전연도 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고, 직전 조정일을 기준일로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의해 산출된 품목조정률이 100분의 3이상 증감되거나 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 때에 조정할 수 있다. 또한 동일한 계약에 대해 계약금액을 조정함에 있어 품목조정률에 의한 방법 또는 지수조정률에 의한 방법 중 하나에 의해야 한다.

그리고 국가계약법 제19조 및 국가계약법 시행령 제65조에 의거해 설계변경으로 인해 과업량의 증감이 발생한 경우 계약금액을 조정할 수 있는데, 증감된 과업량의 단가는 입찰시 제출한 산출내역서상의 단가로 하되, 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하여야 한다. 다만, 발주처에서 설계변경을 요구한 경우에 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정한다. 그리고, 같은 법 시행령 제66조 제1항

및 기획재정부 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제72조에 따라, 기타 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 내에서 이를 조정하여야 하고, 계약담당자는 기타 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정함에 있어서 실제 사용된 비용을 객관적으로 인정될 수 있는 자료(경비지출 관련 계약서, 요금고지서, 영수증 등)와 국가계약법 시행규칙 제7조에 의한 원가계산가격을 활용하여 실비를 산출하여야 한다.

한편, 국가계약법 시행령 제65조, 기재부 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제76조 및 제76조의5 제2항에 계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤 등은 입찰시 제출한 산출내역서상의 일반관리비율 및 이윤율 등에 의하고, 기준노임단가의 변동에 따른 계약금액 조정은 품목조정률에 의하되, 제수당, 상여금, 보험료 등 노무비에 연동되는 항목의 등락률은 노무비의 등락률과 동일하게 적용해야 한다고 정하고 있으므로, 계약금액의 증감분에 의한 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)은 입찰시 제출한 간접노무비율에 의해야 함¹⁴⁾이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 장기계속계약 관련

(1) ‘경영지원시스템 운영·유지관리’ 용역의 경우

♠♠팀(폐쇄부서)¹⁵⁾에서는 2016. 11. 10.에 2017~2019년(3년간)의 기간 동안 경영지원 시스템 운영·유지관리 용역을 수행할 업체를 선정하기 위한 내부결재[♠♠팀-709(2016. 11. 10.)회]와 입찰공고를 진행하였는데, 입찰시 총 용역을 대상으로 하여 입찰을 진행

14) 기재부 계약예규 「공사계약일반조건」 제20조 제5항에도 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의한다고 정하고 있음

15) '19. 2. 1. 「직제규정시행세칙」 개정 시행으로, ‘♠♠팀’이 폐지되고, 개인정보보호 업무를 제외한 ♠♠팀 담당업무는 ○○팀으로 이관되었음

해야 함에도 총 용역이 아닌 1차 연도 과업을 대상으로 입찰공고를 진행¹⁶⁾하여 입찰에 부치는 사항이 불명확하게 되었다.

이후 ♠♠팀은 우선협상대상자 선정 절차 및 기술협상 등을 거쳐 2017. 1. 16.에 (주) 〇〇와 계약을 체결했는데, 장기계속계약의 경우 국가계약법 시행령 제69조 및 기획재정부 계약예규 「용역입찰유의서」 제16조 제5항에 의거하여 계약 시 총 용역 낙찰금액을 부기하고, 당해 연도의 예산 범위에서 1차 연도 과업을 이행하도록 계약을 체결하고, 2차 이후의 계약은 부기된 총 용역금액에서 이미 계약된 금액을 공제한 금액의 범위 안에서 계약을 체결하도록 부관으로 약정하여야 함에도 1차 연도 계약서에는 총 용역금액을 부기하지 않았고, 2차 이후의 계약에 대하여 부관으로 약정하지 않았다. 이에 따라, 계약보증금 또한 총 용역금액에 대한 보증금을 지급받지 아니하고, 1차 연도 용역금액에 대한 계약보증금(보증보험증권)만 납부하게 하는 등 장기계속 계약에 대한 행정처리가 미흡하였다.

또한 1차 연도 계약 시, 차년도 계약에 대한 구체적인 조건(수행평가기준 등)을 정하지 않은 채 계약을 체결한 후, 차년도 계약 약 1개월 전에 업체로부터 수행평가 관련서류를 제출받아 수행평가를 진행하고 그 결과에 따라 차년도 계약을 진행하였는데, 이는 계약상대자의 차년도 계약에 대한 권리를 부당하게 제한할 우려가 있는 것으로 판단된다.

16) 다만, 입찰공고문에 사업기간과 관련하여 “수행평가를 통해… (중간생략) 2019년 말까지(2회) 연장계약 체결 가능”이라고 부기하였고, 제안요청서에는 사업기간에 대하여 “매년 수행평가를 통해 일정수준을 충족하는 경우, 차년도 우선협상권 부여 및 연차별로 연장계약 하는 장기계속계약 형태의 사업으로, 연장은 2019년 말까지 2회 가능”이라고 부기하여 입찰공고를 진행하였음

(2) ‘마케팅시스템 운영·유지관리’ 용역의 경우

○○팀에서는 2016. 11. 10.에 2017~2019년(3년간)의 기간 동안 마케팅시스템 운영·유지관리 용역을 수행할 업체를 선정하기 위한 내부결재[○○팀-628(2016. 10. 26.)회]와 입찰공고를 진행하였는데, 입찰시 총 용역을 대상으로 하여 입찰을 진행해야 함에도 총 용역이 아닌 1차 연도 과업을 대상으로 입찰공고를 진행¹⁷⁾하였다.

이후 ○○팀은 우선협상대상자 선정 절차 및 기술협상 등을 거쳐 2016. 12. 29.에 ■■■■(주)와 계약을 체결했는데, 1차 연도 계약서에는 총 용역금액을 부기하지 않았고, 2차 이후의 계약에 대하여 부관으로 약정하지 않았다. 이에 따라, 계약보증금 또한 총 용역금액에 대한 보증금을 지급받지 아니하고, 1차 연도 용역금액에 대한 계약보증금(보증보험증권)만 납부하게 하는 등 장기계속 계약에 대한 행정처리가 미흡하였다.

또한, 제출된 산출내역서에 초급기술자 2명의 월 인건비 단가(5,207천 원)가 중급기술자 인건비 단가(6,184천 원)로 잘못 계산되어 있었음에도 불구하고, 이를 정정하지 않고 그대로 계약을 체결하고 대가를 지급하여 2017년 한 해 동안 총 23,448천 원(부가세 별도)의 예산이 불필요하게 지출되었다.

아울러 1차 연도 계약 시, 차년도 계약에 대한 구체적인 조건(수행평가기준 등)을 정하지 않은 채, 과업내용서에는 “평가기준 및 방법을 전적으로 사업주관자에 의한다”고 정하여 계약을 체결한 후, 차년도 계약 약 1개월 전에 업체로부터 수행평가 관련서류를 제출받아 수행평가를 진행하고 그 결과에 따라 차년도 계약을 진행하였는데, 이는 계약상대자의 차년도 계약에 대한 권리를 부당하게 제한할 우려가 있는 것으로 판단된다.

17) 사업기간과 관련해 “수행평가를 통해 …(중간생략) 2019년 말까지(2회) 연장계약 체결 가능”이라고 부기하였고, 제안요청서에는 사업기간에 대하여 “매년 수행평가를 통해 일정수준을 충족하는 경우, 2019년 말까지(2회) 연차별로 연장계약을 체결하는 장기계속계약 형태의 사업”이라고 부기하여 입찰공고를 진행하였음

(3) ‘정보시스템 인프라 운영·유지관리’ 용역의 경우

♠♠팀에서는 2016. 11. 9.에 2017~2019년(3년간)의 기간 동안 정보시스템 인프라 운영·유지관리 용역을 수행할 업체를 선정하기 위한 내부결재[♠♠팀-708(2016. 11. 09.)회]와 입찰공고를 진행하였는데, 입찰시 총 용역을 대상으로 하여 입찰을 진행해야 함에도 총 용역이 아닌 1차 연도 과업을 대상으로 입찰공고를 진행¹⁸⁾하였다.

이후 ♠♠팀은 우선협상대상자 선정 절차 및 기술협상 등을 거쳐 2016. 12. 30.에 (주)☐☐와 계약을 체결하였는데, 1차 연도 계약서에는 총 용역금액을 부기하지 않았고, 2차 이후의 계약에 대하여 부관으로 약정하지 않았다. 이에 따라, 계약보증금 또한 총 용역금액에 대한 보증금을 지급받지 아니하고, 1차 연도 용역금액에 대한 계약보증금(보증보험증권)만 납부하게 하는 등 장기계속 계약에 대한 행정처리가 미흡하였다.

또한 1차 연도 계약 시, 차년도 계약에 대한 구체적인 조건(수행평가기준 등)을 정하지 않은 채, 차년도 계약 약 1개월 전에 업체로부터 수행평가 관련서류를 제출받아 수행평가를 진행하고 그 결과에 따라 계약을 진행하였는데, 이는 계약상대자의 차년도 계약에 대한 권리를 부당하게 제한할 우려가 있는 것으로 판단된다.

(4) ‘보안관제 및 정보보안 장비 운영 위탁’ 용역의 경우

♠♠팀에서는 2016. 12. 8.에 2017~2019년(3년간)의 기간 동안 보안관제 및 정보보안 장비 운영 위탁 용역을 수행할 업체를 선정하기 위한 내부결재[♠♠팀-771(2016. 12. 8.)회]와 입찰공고를 진행하였는데, 입찰시 총 용역이 아닌 1차 연도 과업만을 대상으로 입찰공고를 진행¹⁹⁾하였다.

18) 사업기간 관련해 “수행평가 결과에 따라 2019년까지 연장 가능 계약”이라고 부기하여 입찰공고를 진행하였음

19) 사업기간 관련해 “수행평가를 통해 …(중간생략) 2019년 말까지(2회) 연장계약 체결 가능”이라고 부기하였고, 제안요청서에는 “수행평가 결과 적합판정(85점 이상)인 경우, 차년도 우선협상권 부여 및

이후 ♠♠팀은 우선협상대상자 선정 절차 및 기술협상 등을 거쳐 2017. 1. 4.에 (주)○○과 계약을 체결하였는데, 1차 연도 계약서에는 총 용역금액을 부기하지 않았고, 2차 이후의 계약에 대하여 부관으로 약정하지 않았다. 이에 따라, 계약보증금 또한 총 용역금액에 대한 보증금을 지급받지 아니하고, 1차 연도 용역금액에 대한 계약보증금(보증보험증권)만 납부하게 하는 등 장기계속 계약에 대한 행정처리가 미흡하였다.

또한 1차 연도 계약 시, 차년도 계약에 대한 구체적인 조건(수행평가기준 등)을 정하지 않은 채, 차년도 계약 약 1개월 전에 업체로부터 수행평가 관련서류를 제출받아 수행평가를 진행하고 그 결과에 따라 계약을 진행하였는데, 이는 계약상대자의 차년도 계약에 대한 권리를 부당하게 제한할 우려가 있는 것으로 판단된다.

나. 계약금액 조정 관련

(1) ‘경영지원시스템 운영·유지관리’ 용역의 경우

2017. 12. 5. ○○팀²⁰⁾은 2차 연도 계약을 위한 수행평가 기준을 설정, 업체에 통보해 평가관련서류를 제출받아 1차 연도 과업에 대한 수행평가를 진행하였고, 평가결과가 85점 이상(95.23점)인 이유로 계약 연장이 적합하다고 보아 계약을 위한 내부결재[○○팀-1157(2017. 12. 28.)회]를 진행하고, 2017. 12. 29.에 (주)○○와 2차 연도 계약을 체결하였다.

2차 연도 계약 시에는 소프트웨어기술자 노임단가 상승, 유지보수 대상 시스템 증가 및 관련 운영인력 추가(초급기술자 2명), 업무포털 및 검색시스템 업그레이드 등을 사유로 1차 연도 계약금액인 876,534천 원(부가세 포함) 보다 약 42.7% 증가된

연차별 장기계속계약 사업으로, 2019년까지 최대 2회 연장 가능”이라고 부기하여 입찰공고를 진행하였음

20) 2017. 2. 28. 「직제규정 시행세칙」 개정으로 ♠♠팀 담당업무였던 ‘공사 업무 관련 정보시스템 운영 및 관리’, ‘정보시스템 인프라 구축 및 운영 업무’가 ○○팀으로 이관되었음

1,250,700천 원의 금액으로 계약을 체결하였다. 관련하여 ○○팀에서는 1차 계약 종료 전에 원가계산전문업체를 통해 2차 연도 적정 계약금액 산정을 위한 원가조사를 실시했는데, 신규비목의 단가를 포함한 변경계약금액의 적정성을 원가계산전문업체를 통해 확인하고자 했다면, 1차 계약금액 산출내역, 변경 전후의 과업내용서 등을 원가계산전문업체에 제공하여 증감된 비목과 물가상승률을 반영해 적정 변경계약금액을 산출하는 ‘계약금액조정’을 의뢰했어야 한다. 그러나, ○○팀은 원가계산전문업체에 2차 계약 관련 과업내용서를 제공해 신규 입찰을 위한 예정 원가조사와 같은 방식으로 원가계산을 진행하였고²¹⁾, (주)㉮㉮에서 제시한 2차 연도 계약금액 산출내역의 이윤율이 입찰시 제출했던 산출내역의 이윤율 보다 증가(약 5.18% 에서 약 7.82%로 증가)²²⁾하였음에도, (주)㉮㉮에서 제시한 총 산출금액이 원가계산 전문업체에서 산출한 총 금액보다 낮아 가격이 적정하다고 보고 (주)㉮㉮가 제시한 산출내역대로 계약을 진행하였다.

이후 2차 계약 종료 전인 2018. 11. 6.에는 ◇◇팀²³⁾에서 3차 연도 계약을 위한 업체 수행평가를 진행하였고, 평가결과가 85점 이상(91.5점)이므로 연장이 적합하다고 보아 3차 계약을 위한 내부결재[◇◇팀-248(2018. 12. 17.)호]를 진행하고, 2018. 12. 26.에 (주)㉮㉮와 3차 연도 계약을 체결하였다. 3차 연도 계약 시에는 인건비 증가(인건비 상승률, 소프트웨어 기술자 등급 상향조정 등의 이유), 유지보수 대상 소프트웨어 감소 등의 사유로 2차 연도 계약금액인 1,250,700천 원(부가세 포함) 보다 약 0.4% 감소된 1,246,080천 원의 금액으로 계약 체결하였다. 관련하여 2차 연도 계약 시와 같이

21) 국가계약법 시행규칙 제8조에 의거한 ‘장비 유지·보수 용역’의 일반관리비율 및 이윤율 최대치인 10%, 10%로 각각 적용하여 계산하였음

22) 2차 연도 계약 시, 이윤율을 약 7.82%로 적용하여 82,483,024원이 이윤금액으로 산정·지급되었으며, 1차 연도 이윤율(약 5.18%)과 같게 적용할 경우 이윤은 54,652,122원이므로, 27,830,902원(부가세 제외)이 과 지급되었음

23) 2018. 7. 24. 「직제규정 시행세칙」 개정으로 ◇◇팀이 신설되었고, ○○팀 담당업무였던 전사 정보시스템 구축 및 운영 업무가 ◇◇팀으로 이관되었음

원가계산전문업체를 통해 변경계약금액의 적정성 검토를 진행했는데, ◇◇팀은 직전 조정기준의 계약금액 산출내역과 변경 전후 과업내용을 원가계산전문업체에 제공하여 계약금액 조정(변경)을 의뢰하지 않고, 변경된 과업내용서만 제공해 신규 입찰과 같은 방식으로 원가계산을 진행하였고²⁴⁾, (주)■■■■에서 제시한 3차 연도 계약금액 산출내역에 입찰시 제출했던 산출내역과 달리 일반관리비가 추가(일반관리비율 약 4.77%)되고, 이윤율은 감소(2차 연도 약 7.82% → 3차 연도 약 5.89%)되었음²⁵⁾에도 (주)■■■■에서 제시한 총 산출금액이 원가계산전문업체에서 산출한 총 금액보다 낮아 가격이 적정하다고 보고 (주)■■■■에서 제시한 산출내역대로 계약을 체결하였다. 그 결과, 2차 연도 계약과 3차 연도 계약에 걸쳐 관련 법규정을 준수할 경우 지출하지 않아도 되었을 총 86,600,240원의 예산이 지출되었다.

(2) ‘마케팅시스템 운영·유지관리’ 용역의 경우

○○팀은 2차 연도 계약을 위해 수행평가 기준을 설정해[관련문서 ○○팀-879(2017. 10. 24.)호] 2017. 10. 27.에 1차 연도 과업에 대한 수행평가를 진행하였고, 평가결과가 85점 이상(94.2점)인 이유로 계약 연장이 적합하다고 보아 계약을 위한 내부결재 [○○팀-1104(2017. 12. 20.)호]를 진행하고, 2017. 12. 27.에 ■■■■(주)와 2차 연도 계약을 체결하였다.

2차 연도 계약 시에는 소프트웨어기술자 노임단가 상승, 유지보수 대상 증가(통합 인증시스템, 민박업, K-style허브, 시티투어 등) 및 관련 운영인력 추가 등을 사유로 1차 연도 계약금액인 2,949,672,000원(부가세 포함) 보다 약 6.6% 증가된 3,143,797,800원의

24) 일반관리비율과 이윤율을 각각 6%, 10%로 적용하여 계산하였음. 일반관리비율을 장비 유지·보수 용역 기준인 10%로 계산했던 2차 계약 시의 예정원가조사와 달리, 명확한 변경사유 제시 없이 기타 용역 기준인 6%로 계산하였음

25) 3차 연도 계약 시, 일반관리비율을 약 4.77%로, 이윤율을 약 5.89%로 적용하여, 일반관리비와 이윤이 각각 48,704,442원, 62,985,641원으로 산정·지급되었으며, 입찰시 제출한 산출내역과 같은 일반관리비율(0%)과 이윤율(약 5.18%)을 적용할 경우 일반관리비와 이윤은 각각 0원, 52,920,745원이므로, 58,769,338원(부가세 제외)이 과 지급되었음

금액으로 계약을 체결하였다.

관련하여 ○○팀에서는 1차 계약 종료 전에 원가계산전문업체를 통해 2차 연도 적정 계약금액 산정을 위한 원가조사를 실시했는데, 신규비목의 단가를 포함한 변경 계약금액의 적정성을 원가계산전문업체를 통해 확인하고자 했다면, 1차 계약금액 산출내역, 변경 전후의 과업내용서 등을 원가계산전문업체에 제공하여 증감된 비목과 물가상승률을 반영해 적정 변경계약금액을 산출하는 ‘계약금액조정’을 의뢰했어야 한다. 그러나, ○○팀은 원가계산전문업체에 2차 계약 관련 과업내용서를 제공해 신규 입찰을 위한 예정원가조사와 같은 방식으로 원가계산을 진행하였고²⁶⁾, ㉡㉡(주)에서 제시한 2차 연도 산출내역 중 간접노무비율이 1차 계약과 다름에도 불구하고, ㉡㉡(주)가 제시한 총 산출금액이 원가계산전문업체에서 산출한 총 금액보다 낮아 가격이 적정하다고 보고 ㉡㉡(주)이 제시한 산출내역대로 계약을 체결하여, 관련 법규정을 준수할 경우 지출하지 않아도 될 예산 총 31,738,564원을 지출하게 되었다.

이후 2차 계약 종료 전인 2018. 10. 26.에는 ◇◇팀에서 3차 연도 계약을 위한 업체 수행평가를 진행하였고, 평가결과가 85점 이상(95.4점)이므로 연장이 적합하다고 보아 3차 계약을 위한 내부결재[◇◇팀-245(2018. 12. 17.)호]를 진행하고, 2018. 12. 26.에 ㉡㉡(주)와 3차 연도 계약을 체결하였다. 3차 연도 계약 시에는 소프트웨어 기술자 노임단가 인상, 유지보수 대상 증가 등의 사유로 2차 연도 계약금액인 3,143,797,800원(부가세 포함) 보다 약 9.7% 증가된 3,450,216,000원의 금액으로 계약 체결 하였다. 관련하여 2차 연도 계약 시와 같이 원가계산전문업체를 통해 변경 계약금액의 적정성 검토를 진행했는데, ◇◇팀에서는 직전 조정기준의 계약금액

26) 국가계약법 시행규칙 제8조에 의거한 ‘기타 용역’의 일반관리비율 및 이윤율 최대치인 6%, 10%로 각각 적용하여 계산하였음

산출내역과 변경 전후 과업내용을 원가계산전문업체에 제공하여 계약금액 조정(변경)을 의뢰하지 않고, 변경된 과업내용서만 제공해 신규 입찰과 같은 방식으로 원가계산을 진행하였고²⁷⁾, ◇◇팀은 ■■■(주)가 제시한 총 산출금액이 원가계산전문업체에서 산출한 총 금액보다 낮아 가격이 적정하다고 보고 ■■■(주)가 제시한 산출내역대로 계약을 체결하였다.

(3) ‘정보시스템 인프라 운영·유지관리’ 용역의 경우

2017. 11. 15.에는 ○○팀에서 2차 연도 계약을 위해 수행평가 기준을 설정[관련 문서 ○○팀-960(2017. 11. 15)회]하여 1차 연도 과업에 대한 수행평가를 진행하였고, 평가 결과가 85점 이상(91.2점)인 이유로 계약 연장이 적합하다고 보아 연장계약을 위한 내부결재[○○팀-1143(2017. 12. 27.)회]를 진행하고, 2017.12.29.에 (주)■■■와 2차 연도 계약을 체결하였다.

2차 연도 계약금액은 인건비 상승률, 서울센터 OA인력 추가, 유지보수 대상 하드웨어 및 소프트웨어 증가 등을 사유로 1차 연도 계약금액인 950,000천 원(부가세 포함)보다 약 29.7% 증가된 1,232,508천 원으로 계약체결 하였다. 관련하여 증감된 유지보수 대상 대부분은 장비 등 구매처로부터의 무상유지보수 기간이 종료됨에 따라 유상유지보수 대상으로 전환된 것이고, 2016년 입찰 제안요청서 작성시 유지보수 대상에 누락했던 것(SunFireV880 등 4개 서버)을 2차 연장 계약 시 포함시킨 것과 표준 기록물 관리와 관련해 타부서(♀♀팀)로부터 이관된 소프트웨어 등이 일부 포함되어 있다.

관련하여 ○○팀에서는 1차 계약 종료 전에 원가계산전문업체를 통해 2차 연도 적정 계약금액 산정을 위한 원가조사를 실시했는데, 증감된 비목과 물가상승률을

27) 국가계약법 시행규칙 제8조에 의거한 ‘기타 용역’의 일반관리비율 및 이윤율 최대치인 6%, 10%로 각각 적용하여 계산하였음

반영해 적정 변경계약금액을 산출하는 ‘계약금액조정’을 하지 않고, 신규 입찰을 위한 예정원가조사와 같은 방식으로 원가계산을 진행하였다.²⁸⁾ 또한, 업체에서 제시한 상당수 신규비목의 단가가 예정원가조사보고서의 단가보다 높음²⁹⁾에도 불구하고, 신규비목별 단가에 대한 적정성 검토 없이 (주)○○○에서 제시한 산출내역의 총액이 원가계산전문업체에서 산출한 총 금액보다 낮아³⁰⁾ 가격이 적정하다고 보고, (주)○○○가 제시한 산출내역대로 계약을 진행하였다. 한편, (주)○○○에서 제출한 2차 계약 산출내역에는 인건비 단가와 투입량 등이 명확히 제시되어 있지 않고, 추가인력(1명) 인건비(57,304,166원) 산정의 산출근거도 제시되어 있지 않았다. 더하여, 1차 계약내역에 포함되어 있던 전사기술지원, 워크숍, 간담회, 출장 등을 위한 경비 비목이 합리적인 사유 제시 없이 삭제되고, 인건비와 소프트웨어 연간보수료가 합리적 사유 없이 삭감되었으며, 삭감된 경비, 인건비, 소프트웨어 연간보수료만큼의 금액이 중문골프장 시스템(운영장비) 유지보수비로 증액되었음에도 이를 확인하여 정정하지 않고 계약을 체결하였다.

이후 2차 계약 종료 전인 2018. 11. 6.에는 ◇◇팀에서 3차 연도 계약을 위한 업체 수행평가를 진행하였고, 평가결과가 85점 이상(91.5점)이므로 연장이 적합하다고 보아 3차 계약을 위한 내부결재[◇◇팀-247(2018. 12. 27.)호]를 진행하고, 2018. 12. 27.에 (주)○○○와 3차 연도 계약을 체결하였다. 3차 연도 계약 시에는 인건비 상승률,

28) 국가계약법 시행규칙 제8조에 의거한 ‘장비 유지·보수 용역’의 일반관리비율 및 이윤율 최대치인 10%, 10%로 각각 적용하여 계산하였음

29) 중문골프장 서버와 네트워크 유지보수 관련 신규비목(4개)을 제외하고 나머지 전체 비목이 원가계산전문업체의 단가가 더 낮음. 한편, 원가계산전문업체는 중문골프장 서버와 네트워크 유지보수 관련 4개 신규비목에 대해 비목별 단가를 산정하지 않고 통합하여 단가를 산출하였는데, 예정원가조사보고서에는 관련 견적서 등 근거자료가 첨부되어 있지 않음

30) 1차 계약체결 산출내역에서 일반관리비율과 이윤율이 각각 0%이었으나, 원가계산전문업체는 신규 입찰을 위한 예정원가조사와 같은 방식으로 일반관리비율과 이윤율을 각각 10%로 하여 원가계산을 진행하였기 때문에 (주)○○○에서 제시한 유지보수 단가가 원가계산전문업체의 조사단가보다 높더라도 원가계산전문업체의 산출총액이 더 높게 됨

투입인력 증원, 복리후생비용 증액 등을 사유로 2차 연도 계약금액인 1,232,508천 원 (부가세 포함) 보다 약 7.1% 증가된 1,320,000천 원의 금액으로 계약체결 하였다.

관련하여 (주)○○○에서 제출한 3차 계약 산출내역서에 보험료, 복리후생비 등의 경비부분이 명확히 반영되어 있지 않아 적정한 가격산출이 되지 않았다고 판단한 ◇◇팀 사업담당자가 원가계산서 구성항목을 준수하여 산출내역서를 작성해 줄 것을 (주)○○○에 요청하였고, 이에 따라 (주)○○○는 1, 2차 계약내역에 포함되지 않았던 보험료, 복리후생비 등의 경비와 일반관리비 및 이윤 비목을 추가하고, 산출내역의 총액이 당초 제출했던 산출내역서의 총액과 같도록 비목별 단가를 조정하여 제출 하였다³¹⁾. 한편, ◇◇팀은 2차 연도 계약 시와 같이 원가계산전문업체를 통해 변경 계약금액의 적정성 검토를 진행했는데, 원가계산전문업체인 ○○○에서는 외주가공비의 단가 책정 관련하여 동 용역의 계약상대자인 (주)○○○로부터 제출받은 견적가격을 그대로 반영하여 원가계산 하였고³²⁾, ◇◇팀은 (주)○○○에서 제시한 총 산출금액이 원가계산업체에서 산출한 총 금액보다 낮아 가격이 적정하다고 보고 (주)○○○에서 제출한 견적서대로 계약을 체결하였다.

위와 같이 2차, 3차 계약을 체결하는 과정에서 국가계약법 및 기획재정부 계약예규 등에서 정한 바와 달리 계약금액 산출 비목이 합리적인 근거 없이 증감되거나 비목별 단가가 정해짐에 따라, 계약금액의 적정성을 확보하지 못하였고 이로 인해 예산이 낭비될 수 있는 위험이 초래되었다.

31) 1, 2차 계약내역에 포함되지 않았던 보험료, 복리후생비 등의 경비와 일반관리비 및 이윤 비목이 3차 계약 시 추가된 사유를 묻는 감사실 질문에 대한 ◇◇팀의 <답변서> 내용에 의거함

32) 일반관리비율과 이윤율을 각각 6%, 10%로 적용하여 계산하였음. 일반관리비율을 장비 유지·보수 용역 기준인 10%로 계산했던 2차 계약 시의 예정원가조사와 달리, 예정원가보고서에 “사업성격은 장비유지보수가 적합하나 사업내용은 상용SW 운영관리 등 SW운영사업이 과반수 이상을 차지하므로 일반용역으로 적용하였다”고 되어 있음

(4) ‘보안관제 및 정보보안 장비 운영 위탁’ 용역의 경우

♠♠팀은 2차 연도 계약을 위한 수행평가 기준을 설정[관련문서 ♠♠팀-431(2017. 11. 16.)호]하여, 1차 연도 과업에 대한 수행평가(2017. 11. 16.)를 진행하였고, 평가결과가 85점 이상(90.4점)이므로 계약 연장이 적합하다고 보아 연장계약을 위한 내부결재 [♠♠팀-471(2017. 12. 21.)호]를 진행하고, 2017. 12. 28.에 (주)○○○○과 2차 연도 계약을 체결 하였다.

2차 연도 계약금액은 소프트웨어기술자 노임단가 상승, 신규 도입 장비 유지보수 비용 추가 등을 사유로 1차 연도 계약금액인 496,936,000원(부가세 포함) 보다 약 4.9% 증가된 521,344,468원으로 계약체결 하였다.

그런데, 2차 계약 시 인건비를 국가계약법 제19조 및 같은 법 시행령 제64조 제1항에 의한 품목조정률 또는 지수조정률에 따라 조정하지 않고 임의로 가격을 조정 하였으며, 그 결과 소프트웨어진흥법 제22조 제4항에 의거 공표되는 ‘소프트웨어 기술자 평균임금’ 상승률을 적용할 경우의 인건비 산출액과 비교하여 12,085,890원의 예산이 더 지출되었다. 또한, 2차 계약 시 변경된 유지보수 대상 장비 및 소프트웨어는 제조사의 유지보수가 종료되어 다른 장비로 교체하기 위해 유지보수 대상에서 제외한 장비 및 2017년에 신규 도입한 장비(국내지사 망분리 관련 신규도입 장비 등)와 소프트웨어이고, 일부 장비(DDos 차단 MFD 4000 등)는 1차 계약의 유지보수 대상과 같은 장비이나 합리적인 이유 제시 없이 유지보수 단가가 감액되어 책정된 비목도 있다.

관련하여 ♠♠팀은 1차 계약 종료 전에 원가계산전문업체를 통해 2차 연도 적정 계약금액 산정을 위한 원가조사를 실시했는데, 증감된 비목과 물가상승률을 반영해 적정 변경계약금액을 산출하는 ‘계약금액조정’을 하지 않고 신규 입찰을 위한

예정원가조사와 같은 방식으로 원가계산을 진행하였고³³⁾, (주)○○○에서 제시한 총 산출금액이 원가계산전문업체에서 조사한 총 금액보다 낮아 가격이 적정하다고 보고, (주)○○○이 제시한 산출내역대로 계약을 진행하였다.

이후 ♠♠팀은 2차 계약 종료 전인 2018. 11. 6.에 3차 연도 계약을 위한 업체 수행평가를 진행하였고, 평가결과가 85점 이상(91.85점)이므로 계약연장이 적합하다고 보아 3차 계약을 위한 내부결재[♠♠팀-449(2018. 12. 21.)호]를 진행하고, 2018. 12. 27.에 (주)○○○과 3차 연도 계약을 체결하였다. 3차 연도 계약 시에는 인건비 상승률, 투입인력 변경(초급기술자→중급기능사) 및 증원(초급기능사 1명), 유지보수 대상 증가 등을 사유로 2차 연도 계약금액인 521,344,468원(부가세 포함) 보다 약 39.3% 증가된 726,000,000원의 금액으로 계약체결 하였다.

관련하여 2차 연도 계약 시와 같이 원가계산전문업체를 통해 변경계약금액의 적정성 검토를 진행했는데, 직전 조정기준의 계약금액 산출내역과 변경 전후 과업 내용을 원가계산전문업체에 제공하여 계약금액 조정(변경)을 의뢰하지 않고, 변경된 과업내용서만 원가계산전문업체에 송부했고, 원가계산전문업체인 ○○○은 과업 내용서에 제시된 유지보수 대상 장비 등에 대하여 각각의 단가를 산정하지 아니하고, 품명에 따라 임의로 비목을 묶어서 단가를 산출, 원가계산서를 작성하여³⁴⁾ 공사에 송부하였다. 또한 (주)○○○은 각각의 비목별 단가를 산출하지 않고, 인건비 전체와 기타 비목 전체에 대한 산출금액만 명시한 견적서를 제출하였는데, ♠♠팀은 각 비목별 단가의 적정성을 확인하지 않고 (주)○○○에서 제시한 총 산출금액이 원가계산

33) 국가계약법 시행규칙 제8조에 의거한 ‘장비 유지·보수 용역’의 일반관리비율 및 이윤율 최대치인 10%, 10%로 각각 적용하여 계산하였음

34) 일반관리비율과 이윤율을 각각 6%, 10%로 적용하여 계산하였음. 일반관리비율을 장비 유지·보수 용역 기준인 10%로 계산했던 2차 계약 시의 예정원가조사와 달리, 명확한 변경사유 제시 없이 기타 용역 기준인 6%로 계산하였음

업체에서 산출한 총 금액보다 낮아 가격이 적정하다고 보고 (주)○○○에서 제시한 산출 내역대로 계약을 체결하였다.

위와 같이 2, 3차 계약을 체결하는 과정에서 국가계약법 및 기획재정부 계약예규 등에서 정한 바와 달리 비목별 단가가 정해짐에 따라, 계약금액의 적정성을 확보하지 못하였고 이로 인해 예산이 낭비될 수 있는 위험이 초래되었다.

관계부서 의견

1. '경영지원시스템 운영·유지관리' 용역 관련

◇◇팀은 장기계속계약 형태의 '경영지원시스템 운영·유지관리' 용역계약 체결 및 2차 연도 이후 계약금액 산정과 관련하여 10여 년 동안 같은 방식으로 업무를 추진해 오고 있었고, 용역 입찰시행 및 계약(변경계약 포함) 체결 시 법률자문, 일상감사, 계약업무 담당부서 검토 등의 점검 절차를 모두 거쳤고, 그 과정에서 이번 감사에서 지적된 사항과 같은 문제점이 제기된 적이 없었으나, 개선이 필요한 사항이 있다면 이를 따르겠다고 답변하였다.

2. '마케팅시스템 운영·유지관리' 용역 관련

◇◇팀은 장기계속계약 형태의 '마케팅시스템 운영·유지관리' 용역계약 체결 및 계약금액 산정과 관련하여, 용역 입찰시행 및 계약(변경계약 포함) 체결 시 구두 법률자문, 일상감사, 계약업무 담당부서 검토 등의 점검 절차를 모두 거쳤고 그 과정에서 이번 감사에서 지적된 사항과 같은 문제점이 제기된 적이 없었을 뿐만 아니라, 2013년 말 시점에 부서에서 조사해 보았을 때 여타 적지 않은 기관에서 동 용역과 유사한 방식으로 장기계속계약을 추진하고 있으며³⁵⁾, 2016년 6월에는 동 용역계약

35) 공공기관에서 장기계속계약 형태로 시스템 등의 유지보수 사업을 수행하는 19개 사업 목록(2013년 말

과 관련하여 미래창조과학부로부터 ‘소프트웨어 제값주기 우수 발주기관’으로 선정되기도 하여 현재까지 동일한 방식으로 추진해 오던 것으로 이에 대해 지적하는 것은 납득할 수 없다고 답변하였다.

그러나, 법률자문, 일상감사 등의 내부검토 절차를 거쳐 업무를 처리했다라도 국가계약법과 계약예규에 어긋나는 부분이 있었고, 이로 인하여 예산이 낭비될 위험이 초래되는 등의 문제점이 있음을 이번 감사를 통해 확인하였으므로, 내부검토 절차를 거치고 타 기관 유사사례가 있다는 것이 감사지적사항을 부정할 만한 정당한 사유는 될 수 없다고 판단된다. 다만, 법규정을 준수하기 위해 사전에 법률자문을 받고, 타 기관 사례를 조사해 보는 등 적극적으로 업무를 처리하였고, 위임전결규정에 의거한 결재와 일상감사 및 계약담당부서의 검토 등 필요한 행정절차를 거쳐 고의나 중대한 과실이 없었다는 점은 감사처분 시 참작하여야 한다고 사료된다.

또한, ◇◇팀은 사업수행평가의 기준이 매년 상황과 과업내용의 변화에 따라 변경될 여지가 있으므로, 1, 2년 후를 미리 예단하여 입찰시점에 평가기준을 정하는 것은 평가의 불합리성을 야기할 수 있으므로 평가기준을 사후적으로 설계할 수밖에 없으며, 입찰당시의 평가체계와 일관성을 최대한 유지하고 있다고 답변하였다.

그러나 사업수행평가 기준은 합리적인 사유가 있다면 그 사유를 명확히 하여 이를 계약상대방에 알리고 조정할 수 있으므로, 1, 2년 후를 예단하여 평가기준을 미리 정하는 것이 불합리하여 사후적으로 평가기준을 설계할 수밖에 없다는 ◇◇팀의 의견은 정당하다고 인정하기 어렵다. 1차 연도 계약시점에 차년도 계약에 대한 구체적인 조건(수행평가기준 등)을 정하기 어렵다면 계약 후 어느 시점까지 평가기준

조사기준)을 답변서와 함께 제출하였음

을 정하여 통보한다는 등의 계획이라도 부관으로 정하여야 할 것이며, 평가기준의 통보시점은 계약상대자가 평가에 대해 충분히 인지하고 과업수행에 반영할 수 있는 기간이 확보되는 시점으로 함이 타당하다고 사료된다.

그리고 1차 연도 계약 시 초급기술자 2명의 인건비 단가를 중급기술자 인건비 단가로 산출하였음에도 이를 정정하지 않고 계약을 체결한 것과 관련하여, ◇◇팀은 업체 측 작성자가 산출내역서 작성 과정에서 단순 편집 실수로 발생한 오류이며, 경쟁 입찰에 따라 낙찰된 금액을 기준으로 계약을 진행한 것이므로 계약금액의 총액을 변경할 수 없다고 답변하였다.

그러나, 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제21조 제1항에 의하면, 무효입찰에는 해당되지 아니하나 입찰 시에 제출한 산출내역서의 세부 비목이나 「부가가치세법」 등 다른 법령에서 요구되는 비용의 금액산정에 착오가 있는 경우에는 이를 바르게 정정하여 이에 따라 비목별 또는 항목별 금액을 수정한다고 되어 있고, 조달청 유권해석³⁶⁾에서도 낙찰자가 제출한 산출내역서가 기성대가 지급이나 계약금액조정의 기준으로 사용되기 전으로서 산출내역서에 누가 보아도 명백한 승률이나 단가적용 오류, 가감승제 등 계산의 오류가 있는 경우에는 계약 이후라도 낙찰금액범위 안에서 계약당사자간에 합의하여 이를 바르게 고치는 것이 가능하다고 하였으므로, ◇◇팀에서 계약상대자가 제출한 산출내역서의 오류를 정정하지 않고 잘못된 산출내역서대로 대가를 지급한 것이 정당하다고 인정할 수 없다.

아울러, 2차 연도 계약 시 〰〰〰(주)에서 제시한 산출내역서의 간접노무비율이 입찰 시 제출했던 산출내역의 간접노무비율 보다 상향되었음에도 〰〰〰(주)에서 제시한

36) <조달청> 홈페이지 계약법규질의·사례 중 회신내용 - 공개번호 174042번, 166037번

산출내역대로 계약을 체결한 사유에 대하여, ◇◇팀에서는 전체 사업금액을 고려하여 수행사의 재량적 판단에 따라 간접인건비를 변수로 하여 조정하는 것은 보편적 상식이고 3차 연도의 경우에는 오히려 간접노무비가 감소한 부분도 있다고 답변하였다. 하지만, 국가계약법 시행령 제65조 및 기재부 계약예규「정부입찰·계약 집행기준」 제76조의5 제2항에 계약금액의 증감분에 의한 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)은 입찰시 제출한 간접노무비율에 의해야 한다고 되어 있고, “전체 사업금액을 고려하여 수행사의 재량적 판단에 따라 간접인건비를 변수로 하여 조정하는 것이 보편적 상식”이라는 ◇◇팀의 주장은 그 근거를 알 수 없는 바, 입찰시 제출했던 것과 다르게 간접노무비율을 적용하여 산출한 금액으로 계약을 체결한 것이 정당하다고 인정할 수 없다고 판단된다.

3. ‘정보시스템 인프라 운영·유지관리’ 용역 관련

◇◇팀은 장기계속계약 형태의 ‘정보시스템 인프라 운영·유지관리’ 용역 입찰 시행 및 계약(변경계약 포함) 체결 시 법률자문, 일상감사, 계약업무 담당부서 검토 등의 점검 절차를 모두 거쳤고, 그 과정에서 이번 감사에서 지적된 사항과 같은 문제점이 제기된 적이 없었기 때문에 10여 년 동안 같은 방식으로 업무를 진행해 왔고, 사전규격공고에서도 외부 전문기관이나 업체로부터 해당사항에 대한 문제 제기를 받은 적도 없기 때문에 문제점을 인지하지 못하였으나, 개선이 필요한 사항이 있다면 이를 따르겠다고 답변하였다.

더불어, 수행평가기준에 대해 문서로 작성하여 계약상대방에 통보하지는 않았으나 사업초기에 수행평가 준비를 계약상대방에 요청하고, 관련 주의사항 및 관리 방안 등을 월간회의 등을 통해 공유하였다고 설명하였다.

4. '보안관제 및 정보보안 장비 운영 위탁' 용역 관련

○○팀은 이번 감사에서 지적된 사항을 인지하지 못하고 있었고, 장기계속계약 체결 방식 등은 이번 감사대상기간인 2016년 이전부터 적용되던 방식을 따른 것으로, 내부법률자문, 일상감사, 계약담당부서 검토는 물론 외부업체 등을 대상으로 하는 사전규격공개에서도 문제점을 지적받은 적이 없었으나, 개선이 필요하다면 이를 따르겠다고 답변하였다.

한편, (주)□□에서 제출한 3차 연도 계약금액 산출내역에 총 인건비와 총 유지보수 경비만 제시되어 비목별 가격의 적정성을 확인할 수 없었음에도 불구하고 (주)□□에서 제출한 산출내역대로 계약을 체결한 사유에 대하여, ○○팀은 2018년 인건비 및 장비별 유지보수단가의 합계와 2019년 금액의 합계액을 비교하여 과도한 증분이 발생하였는지 확인하는 절차를 수행하였고, 원가계산업체에서 산출한 예정가격 미만으로 계약을 체결하여 예산이 절감되는 효과가 발생하였다고 답변하였다. 그러나, 원가계산전문업체의 산출금액은 3차 연도 과업내용서를 기초로 신규 입찰을 위한 예정원가와 같은 방식으로 국가계약법 시행규칙에서 정한 일반관리비율 및 이윤율 최대치를 적용하여 산출한 금액으로, 경쟁에 의한 가격조정 등이 반영되지 않았으므로 이 금액보다 적은 금액으로 계약을 체결하여 예산이 절감되는 효과가 발생하였다는 ○○팀의 의견은 인정하기 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 장기계속계약 형태로 계약을 체결하는 정보시스템 및 소프트웨어 유지보수 용역에 대하여 장기계속계약의 취지를 해치지 않도록 관련 법·규정을 준수하여 계약업무를 철저히 하시기 바랍니다.(권고)